

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 331/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด สุพรรณบุรี
นาย เมธี พ ลาย ละ หาร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

หลังเกิดเหตุผู้เสียหายนอนอยู่กับพื้นมีรอยฟกช้ำดำเขียวตามตัว ไม่รู้สึกตัวมีอาการหนัก ฉะนั้น คำเบิกความของ ผู้เสียหายที่ว่าเห็นคนร้ายคนที่ถอดหมวกไหมพรมและจำได้ว่าเป็นจำเลย ย่อมไม่น่าหนักใจให้รับฟัง คงรับฟังได้แต่เพียงว่าคนร้ายที่ล็อกคอและใช้อาวุธปืนจี้ท้ายทอยผู้เสียหายและได้พูดกับผู้เสียหายนั้นผู้เสียหายฟังคล้าย ๆ กับเสียงของจำเลย ซึ่งผู้เสียหายก็ไม่ยืนยันแน่ชัดว่าคนร้ายที่พูดนั้นเป็นจำเลย แม้ผู้เสียหายจะมีสาเหตุโกรธเคืองกับ จ. และจำเลยมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับ จ. ก็ยังไม่น่าหนักใจเพียงพอให้รับฟังได้ว่า คนร้ายที่ล็อกคอและใช้อาวุธปืนจี้ท้ายทอยผู้เสียหายเป็นจำเลย ส่วนหมวกไหมพรมของกลางที่ยึดได้จากบ้านพักจำเลยเป็นสีแดงดำก็แตกต่างกับที่ ผู้เสียหายระบุว่าคนร้ายสวมหมวกไหมพรมสีแดงพยานหลักฐานโจทก์ ที่นำสืบมายังไม่อาจรับฟังได้โดยปราศจากความสงสัยตามสมควร ว่าจำเลยเป็นคนร้ายกระทำความผิดตามฟ้อง ต้องยกประโยชน์แห่งความ สงสัยนั้นให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง ได้ความจากแพทย์ว่า บาดแผลของผู้เสียหายไม่น่าจะถึงกับสลบก็ตามแต่เป็นการตรวจอาการบาดเจ็บหลังจากเกิดเหตุแล้ว1 วัน แพทย์ไม่มีโอกาสเห็นลักษณะอาการของผู้เสียหายในช่วงระยะเวลาที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายใหม่ ๆ ความเห็นของแพทย์จึงย่อมคลาดเคลื่อนได้ คำให้การในชั้นสอบสวนของ ถ. ไม่แตกต่างกับคำเบิกความของ ถ.ในชั้นพิจารณาเพียงแต่ในชั้นพิจารณาถ. เบิกความขยายรายละเอียด คำเบิกความ

และคำให้การของ ถ. จึงไม่มีข้อพิรุธว่าเป็นการเพิ่มเติมหรือขยายความเพื่อช่วยเหลือ
จำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340,340 ตี, 83
และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 118,720 บาทที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
340 วรรคสอง, 340 ตี จำคุก 18 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 118,720 บาท
ที่ยังไม่ได้คืนแก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ตามวัน
เวลาสถานที่เกิดเหตุในฟ้อง นายวิชัยเนียมสังข์ ผู้เสียหายได้ถูกคนร้าย 4 คน มีอาวุธ
ปืนเป็นอาวุธร่วมกันปล้นทรัพย์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,720 บาท ตามบัญชีทรัพย์ถูก
ประทุษร้ายเอกสารหมาย จ.2 โดยคนร้ายใช้อาวุธปืนจู่โจมและร่วมกันทำร้าย
ร่างกายผู้เสียหายจนผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กาย แล้วคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์
เป็นยานพาหนะหลบหนีไป หลังจากเกิดเหตุในวันเดียวกันผู้เสียหายได้แจ้งความต่อ
เจ้าพนักงานตำรวจโดยยืนยันว่าจำได้ว่าจำเลยเป็นคนร้ายคนหนึ่งและพักอยู่ที่บ้าน

พักของสำนักงานชลประทาน เจ้าพนักงานตำรวจจึงไปจับจำเลยพร้อมยึดได้หมวก
ไหมพรมสีแดงดำ 1 ใบ ที่บ้านพักจำเลย คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า
จำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายเป็นประจักษ์พยานเบิกความถึง
เหตุที่จำคนร้ายคนหนึ่งว่าเป็นจำเลยได้ว่า คนร้ายที่ล็อกคอและใช้อาวุธปืนจี้ทำยทอย
ผู้เสียหายได้พูดขึ้นว่า มึงทำงานขัดขวางบริษัท ช่วงขณะเกิดเหตุพยานยังไม่ทราบว่า
เป็นใครคนร้ายพยายามดัดเสียง แต่พยานฟังแล้วก็คล้าย ๆ กับเสียงของจำเลย ผู้
เสียหายยังเบิกความอีกตอนหนึ่งว่า พยานหมอบอยู่กับพื้นเพียงอึดใจเดียวก็เงยหน้า
ขึ้นมองก็เห็นคนร้ายทั้งสี่วิ่งไปที่รถจักรยานยนต์จำนวน 2 คัน ซึ่งจอดอยู่ที่ศาลาพัก
ร้อน ห่างจากสำนักงานประมาณ 5 เมตร แล้วขึ้นรถจักรยานยนต์ขับหนีไป มีคนร้าย
ที่ล็อกคอและใช้อาวุธปืนจี้ทำยทอยผู้เสียหายนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ แล้วถอด
หมวกไหมพรมสีแดงออก แล้วยังหันหน้ามาที่สำนักงานนายถ่วง กล่าวบุตร พยาน
โจทก์อีกปากหนึ่งเบิกความแตกต่างกับผู้เสียหายในเรื่องคนร้ายที่ถอดหมวกไหม
พรม โดยนายถ่วงเบิกความว่า คนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้ถอดหมวก
ไหมพรมออกแล้วถือไว้ แต่ผู้เสียหายเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า คนร้าย
ถอดหมวกไหมพรมขึ้นจนถึงเหนือคิ้วแต่ไม่ได้ถอดออกจากศีรษะ นอกจากนี้นายถ่วง
ยังเบิกความแตกต่างกับผู้เสียหายในเรื่องอาการบาดเจ็บของผู้เสียหาย โดยนายถ่วง
เบิกความว่า เมื่อคนร้ายขับรถจักรยานยนต์หนีไปแล้ว พยานเข้าไปที่สำนักงานของ
กรมชลประทานพบผู้เสียหายนอนอยู่กับพื้น มีรอยฟกช้ำดำเขียวตามตัวไม่รู้สีกตัว
พยานเห็นดังนั้นจึงไปตามเจ้าพนักงานตำรวจที่ป้อมตำรวจสวนแดง หลังจากแจ้ง
ความแล้วพยานเห็นว่าผู้เสียหายมีอาการหนักจึงได้ไปบอกหน่วยกู้ภัยสวนแดงให้มา
ช่วย เมื่อมาถึงสำนักงานพบเจ้าพนักงานตำรวจมาถึงแล้ว ผู้เสียหายได้สติรู้สึกตัวแต่
ยังมีอาการมึนงง หน่วยกู้ภัยจึงไม่ได้นำส่งโรงพยาบาลทันที เจ้าพนักงานตำรวจได้
สอบปากคำผู้เสียหาย พยานไม่ได้ยินดูหรือฟังแต่ผู้เสียหายเบิกความว่าพยานหมอบ
อยู่กับพื้นเพียงอึดใจเดียวก็เงยหน้าขึ้นมองก็เห็นคนร้ายทั้งสี่วิ่งไปที่รถจักรยานยนต์

จำนวน 2 คัน ซึ่งจอดอยู่ที่ศาลาพักร้อนห่างจากสำนักงานประมาณ 5 เมตร แล้วขึ้นรถจักรยานยนต์ขับหนีไป มีคนร้ายที่ล็อกคอและใช้อาวุธปืนจี้ท้ายทอยผู้เสียหายนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วถอดหมวกใหม่พรหมสีแดงออก ข้อความที่ขัดแย้งกันในส่วนนี้เป็นเรื่องที่ผู้เสียหายยืนยันว่าขณะเกิดเหตุผู้เสียหายมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลา ซึ่งนับว่าแตกต่างขัดแย้งกับคำเบิกความของนายถ่วงในสาระสำคัญ ชั้นสอบสวนนายถ่วงก็ได้ให้การไว้ ตามบันทึกคำให้การของพยานเอกสารหมายเลข 1 ว่า เมื่อกลุ่มคนร้ายหลบหนีไปแล้ว พยานวิ่งไปดูผู้เสียหาย พบว่านอนอยู่กับพื้นซีเมนต์ในสำนักงาน จึงช่วยกันกับเพื่อนบ้านประคองขึ้นมานั่งบนเก้าอี้แล้วพยานก็ขับรถจักรยานยนต์ไปตามเจ้าพนักงานตำรวจ คำให้การชั้นสอบสวนของนายถ่วงดังกล่าวไม่แตกต่างกับคำเบิกความของนายถ่วงในชั้นพิจารณา เพียงแต่ในชั้นพิจารณานายถ่วงเบิกความขยายรายละเอียดว่าผู้เสียหายนอนในลักษณะไม่รู้สึกรู้สีกตัว คำเบิกความและคำให้การของนายถ่วงจึงไม่มีข้อพิรุธว่าเป็นการเพิ่มเติมหรือขยายความเพื่อช่วยเหลือจำเลยแต่อย่างใด ทั้งนางตาด คุ่มพันธ์แย้มพยานโจทก์อีกปากหนึ่งก็เบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านสอดคล้องกับคำเบิกความของนายถ่วงว่า นายถ่วงวิ่งไปที่สำนักงานเป็นคนแรก และนายถ่วงบอกคนอื่นว่าจะไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ประมาณ 20 นาที มีเจ้าพนักงานตำรวจมาที่สำนักงานเมื่อนางตาดจะเบิกความถึงอาการบาดเจ็บของผู้เสียหายหลังเกิดเหตุว่าผู้เสียหายไม่เป็นอะไร เห็นมีรอยแดง ๆ บริเวณคอก็ถามก็เป็นเรื่องที่ นางตาด ไปดูผู้เสียหายหลังจากนายถ่วงและชาวบ้านเข้าไปในสำนักงานที่เกิดเหตุแล้ว จึงอาจเป็นไปได้ที่ นางตาดไม่ทันเห็นอาการบาดเจ็บของผู้เสียหายดังเช่นที่นายถ่วงเห็นประกอบกับนางตาดมิได้เบิกความถึงเรื่องที่ผู้เสียหายเบิกความว่า ผู้เสียหายได้หยิบสร้อยคอทองคำโยนให้นางตาดซึ่งจะทำให้เชื่อได้ว่าในขณะนั้นผู้เสียหายยังมีสติดีอยู่สามารถแย่งชิงสร้อยคอทองคำกับคนร้ายได้ แม้นายแพทย์พรชัย บุญแสงพยานโจทก์เบิกความถึงบาดแผลของผู้เสียหายว่า สันนิษฐานว่าจะหายเป็นปกติในเวลาประมาณ 10 วัน และเบิกความตอบ

ทนายจำเลยถามค้านว่า จากบาดแผลของผู้เสียหายทั้งหมด ผู้เสียหายไม่น่าจะถึงกับ
สลบก็ตามแต่ก็เป็นการตรวจอาการบาดเจ็บของผู้เสียหายหลังจากเกิดเหตุแล้ว 1 วัน
นายแพทย์พรชัยไม่มีโอกาสเห็นลักษณะอาการของผู้เสียหายในช่วงระยะเวลาที่ผู้เสีย
หายถูกทำร้ายใหม่ ๆ ความเห็นของนายแพทย์พรชัยจึงย่อมจะคลาดเคลื่อนได้ อีกทั้ง
จากคำเบิกความของผู้เสียหายไม่ได้ความชัดเจนว่าคนร้ายได้ร่วมกันทำร้ายผู้เสีย
หายอย่างไรบ้างจนถึงกับทำให้ผู้เสียหายมีรอยฟกช้ำหลายแห่ง ผู้เสียหายเพียงแต่
กล่าวรวม ๆ ว่าถูกทำร้ายเท่านั้น ซึ่งหากผู้เสียหายยังมีสติดีอยู่ในขณะถูกทำร้ายก็น่า
จะบอกได้ว่าคนร้ายแต่ละคนทำร้ายผู้เสียหายในลักษณะใด นอกจากนี้จากคำเบิก
ความของผู้เสียหายได้ความว่า ในช่วงระยะเวลาที่เจ้าพนักงานตำรวจได้มายังที่เกิด
เหตุ เมื่อผู้เสียหายแจ้งความแล้ว เจ้าพนักงานตำรวจได้พาผู้เสียหายไปที่สถานี
ตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เมื่อสอบปากคำผู้เสียหายเสร็จแล้วเจ้าพนักงาน
ตำรวจได้พาผู้เสียหายไปหาแพทย์เพื่อรักษาร่างกายที่คลินิกพรชัยการแพทย์นั้น ตาม
คำเบิกความดังกล่าวของผู้เสียหายจะต้องเข้าใจได้ว่าผู้เสียหายไปพบแพทย์ในวันเกิด
เหตุ แต่นายแพทย์พรชัยเบิกความว่า ตรวจรักษาผู้เสียหายในวันที่ 11 มิถุนายน
2537 ซึ่งเป็นวันหลังเกิดเหตุ 1 วัน จึงต้องรับฟังตามที่นายแพทย์พรชัยเบิกความใน
เรื่องนี้ การที่ผู้เสียหายเบิกความว่า ได้ไปหาแพทย์เพื่อรักษาร่างกายในวันเกิดเหตุ
ย่อมมีเหตุสงสัยว่าในวันเกิดเหตุนั้นเอง หลังเกิดเหตุผู้เสียหายยังไม่ไปหานายแพทย์
พรชัยที่คลินิกพรชัยการแพทย์ แต่ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลก่อน ซึ่งในข้อนี้พัน
ตำรวจโทชัยรัตน์ ทิพย์จันทร์ พนักงานสอบสวนเบิกความว่า วันเกิดเหตุเวลา
ประมาณ 9 นาฬิกา หลังจากรับแจ้งเหตุแล้วร้อยตำรวจเอกศักดิ์ชัย ประสานทอง
เดินทางไปดูที่เกิดเหตุ พยานตามไปที่หลัง เมื่อถึงที่เกิดเหตุไม่พบผู้เสียหายเพราะไป
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงน่าจะเชื่อตามที่นายถ่วงเบิกความ
ว่า หลังเกิดเหตุผู้เสียหายนอนอยู่กับพื้นมีรอยฟกช้ำดำเขียวตามตัว ไม่รู้สึกตัว มี
อาการหนัก ฉะนั้น คำเบิกความของผู้เสียหายที่ว่าเห็นคนร้ายคนที่ถอดหมวกใหม่

พรมและจำได้ว่าเป็นจำเลยย่อมไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง คงรับฟังได้แต่เพียงว่า คนร้ายที่ล็อกคอและใช้อาวุธปืนจี้ทำยทอยผู้เสียหายและได้พุดกับผู้เสียหายนั้นผู้เสียหายฟังคล้าย ๆ กับเสียงของจำเลย ซึ่งผู้เสียหายก็ไม่ยืนยันแน่ชัดว่าคนร้ายที่พุดนั้นเป็นจำเลย แม้ผู้เสียหายจะมีสาเหตุโกรธเคืองกับนายจารึก และจำเลยมีความสนิทสนมคุ้นเคยกับนายจารึก ก็ยังไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่า คนร้ายที่ล็อกคอและใช้อาวุธปืนจี้ทำยทอยผู้เสียหายเป็นจำเลย ส่วนหมวกไหมพรมของกลางที่ยึดได้จากบ้านพักจำเลยเป็นสีแดงดำก็แตกต่างกับที่ผู้เสียหายระบุว่าคนร้ายที่ล็อกคอและใช้อาวุธปืนจี้ทำยทอยผู้เสียหายสวมหมวกไหมพรมสีแดง พยานหลักฐานโจทก์ที่นำมายังไม่อาจรับฟังได้โดยปราศจากความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยเป็นคนร้ายกระทำผิดตามฟ้อง จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ชวลิต ธรรมอาชุ-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-พิชัย เตโชพิทยาบูล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสองหากพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบยังมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้กระทำความผิดหรือไม่ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยโดยศาลต้องพิพากษายกฟ้องโจทก์โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องนำพยานหลักฐานมาสืบให้ศาลเห็นว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดโดยปราศจากข้อสงสัยตามสมควร คำพยานไม่มีน้ำหนักซึ่งศาลไม่อาจรับฟังได้โดยปราศจากความสงสัยตามสมควร มีข้อสังเกตบางประการดังนี้ คำพยานที่ไม่อยู่กับร่อง กับรอย พยานคนเดียวกันให้การ 2 ครั้งไม่ตรงกันหรือให้การวกวนกลับไปกลับมา ให้การต่อพนักงานสอบสวนอย่างหนึ่งเบิกความต่อศาลอย่างหนึ่ง เช่น ให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าจำคนร้ายไม่ได้แต่มาเบิกความต่อศาลว่า จำคนร้ายได้คือจำเลย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 78-79/2502 มีปัญหว่านายทุนกับนายแก้วทำร้ายโจทก์หรือไม่ โจทก์ฟ้องว่า นายทุนจำเลยพยายามทำร้ายร่างกาย ปรากฏว่าชั้นแรกโจทก์มิได้แจ้งความกล่าวหาเช่นนั้น จนล่วงไปอีก 8 วัน โจทก์จึงไปให้การเพิ่มเติมว่า นายทุนจำเลยกลับมาถึงหน้าบ้านไม่ได้พูดถามเรื่องราวอย่างใด ตรงเข้าใช้จอบสับโจทก์แต่ไม่ถูก จอบถูกพื้นดิน ซึ่งไม่เหมือนกับที่เบิกความต่อศาล ส่วนนายแก้วจำเลยนั้น โจทก์ให้การชั้นสอบสวนว่านายแก้วจำเลยไม่ได้ตีโจทก์ เพียงแต่เอาไม้กดคอโจทก์โดยแรงแต่ไม่มีบาดเจ็บ ต่อคดีถึงศาลกลายเป็นว่านายแก้วจำเลยใช้ไม้ยาว 1 วาตีถูกก้านคอก่อนแล้วจึงเอาไม้กดคอที่หลังมีรอยแดงซึ่งถ้ามีจริงปลัดอำเภอคงเห็นรอยบ้างเพราะได้ดูคอโจทก์ในวันรุ่งขึ้นไม่มีอะไร การที่คำพยานโจทก์ไม่อยู่กับร่อง กับรอยตรงกันเช่นนี้ ย่อมทำลายน้ำหนักตนเองมิให้เป็นที่ยึดถือ พยานที่เบิกความแตกต่างกัน หลักธรรมดาเมื่ออยู่ว่าคนที่อยู่ในที่เดียวกันมองเห็นในขณะเดียวกันหรือได้ยินด้วยกันควรจะเห็นหรือได้ยินเหมือนกัน ท่านศาสตราจารย์จิตติตติงศภิตย์ ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่าในเรื่องพยานที่เบิกความแตกต่างกันนี้ ถ้าเป็นการแตกต่างกันในข้อที่ไม่ใช่สาระสำคัญแล้วศาลก็ฟังข้อเท็จจริงนั้นได้ ข้อแตกต่างที่สำคัญหรือไม่อยู่ที่ (1) ควรแตกต่างกันเช่นนั้นได้หรือไม่ (2) ข้อนั้นอาจไม่รับฟังเสียเลยได้หรือไม่ เช่น อาจตัดออกเสีย

ได้เพราะไม่ใช่สาระของเรื่องไม่ทำให้การวินิจฉัยเปลี่ยนแปลง (3) พอที่จะหาความจริงต่อไปได้หรือไม่ ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าอันไหนเป็นจริง ความสามารถในการรับรู้ของพยาน เป็นการพิจารณาว่ารับรู้ข้อเท็จจริงมาโดยมีสภาพร่างกายและจิตใจที่จะรับรู้และเข้าใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้เพียงพอหรือไม่ และสภาพแวดล้อมเช่น แสงสว่าง ระยะทางที่มีผลต่อการรับรู้ของพยานเป็นอย่างไร ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเลขนี้ ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าคำเบิกความของผู้เสียหายที่ว่าเห็นคนร้ายที่ถอดหมวกไหมพรมและจำได้ว่าเป็นจำเลยไม่มีน้ำหนักให้รับฟังนั้น เนื่องจากศาลฎีกาเชื่อตามที่นายถ่วงเบิกความว่า หลังเกิดเหตุผู้เสียหายนอนอยู่กับพื้นมีรอยฟกช้ำดำเขียวตามตัวไม่รู้สึกรู้สีกตัว มีอาการหนักผู้เขียนเห็นว่าที่ศาลฎีกาวินิจฉัยดังกล่าวเพราะเห็นว่าหลังจากผู้เสียหายถูกทำร้ายร่างกายแล้วผู้เสียหายก็ไม่มีสภาพร่างกายที่จะสามารถรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เพียงพอ สำหรับที่ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงได้เพียงพอว่าคนร้ายที่ล็อกคอและใช้อาวุธปืนจี้ทำยทอยผู้เสียหายและได้พุดกับผู้เสียหาย ผู้เสียหายฟังคล้าย ๆ เสียงของจำเลยนั้นคำเบิกความของผู้เสียหายดังกล่าวมีน้ำหนักน้อยโดยศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4505/2531 ว่า คนร้ายสวมหมวกไหมพรมแบบไอ้โม่ง เห็นเฉพาะใบหน้าบางส่วน คนร้ายใช้อาวุธปืนจี้บังคับให้ผู้เสียหายคุกเข่าก้มหน้าหมอบลงกับพื้นโดยผู้เสียหายได้ยินเสียงคนร้ายเท่านั้น ดังนั้นคำเบิกความของผู้เสียหายที่ระบุว่าจำเลยทั้งสองเป็นคนร้ายเพราะจำเสียงได้นั้นจึงมีน้ำหนักน้อยเพราะเสียงของบุคคลแต่ละคนอาจเหมือนหรือคล้ายคลึงกันได้ หรืออาจเลียนแบบให้เหมือนหรือคล้ายคลึงกันได้ พัฒนาศิลปอนันต์